

1500219-51.2022.8.26.0653

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CHRISTIAN ROBINSON TEIXEIRA

Comarca: Vargem Grande do Sul

Foro: Foro de Vargem Grande do Sul

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 29/07/2022

... postulou o reconhecimento do tráfico privilegiado (fls. 245/257).

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade delitiva veio comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 20/21) e pelo laudo de exame químico-toxicológico às fls. 189/194. A autoria e a destinação da droga ao tráfico foram confirmadas pela prova oral, pelas condições em que foi feita a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de vargem grande do sul - sp

2ª vara judicial cumulativa

Avenida Walter Tatoni, nº 343 - Vila Santana - Vargem Grande do Sul - SP - Cep.

13.880-000 - Tel/Fax:-(19) 3643 - 3168

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500219-51.2022.8.26.0653 - lauda

Processo Digital nº:

1500219-51.2022.8.26.0653

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATEUS DONIZETE SANTANA e outro

SENTENÇA

(Processo Digital)

Vistos.

LUIZ GUSTAVO SANCHES DE SOUZA, qualificado as fls. 11 e MATEUS DONIZETE SANTANA, qualificado as fls.15/17, são acusados de prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo consta da denúncia, no dia no dia 22 de junho de 2021 (rectius: 23/02/2022), por volta das 16h30min, na Rua José Domingos dos Santos Neto (rectius: Rua Cesar Cossi, n. 1), nesta Cidade e Comarca de Vargem Grande do Sul, envolvendo o adolescente JHONATAN HENRIQUE RICARDO, guardavam, traziam consigo, mantinham em depósito, ofereciam, expunham à venda, vendiam, forneciam e entregavam a consumo 01 (uma) porção de MACONHA - "Cannabis Sativa L." - de princípio ativo tetrahydrocannabinol, pesando aproximadamente 1.98g (um grama e noventa e oito decigramas), 97 (noventa e sete) Ependorfs de Cocaína, pesando aproximadamente 74,09 (setenta e quatro gramas e nove decigramas), ainda que

gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 20/21), além de R\$ 163,00 (cento e sessenta e três reais) em espécie, 01 (um) aparelho de telefonia celular, utilizado pelo adolescente JHONATAN HENRIQUE RICARDO, marca Motorola, decorrentes da atividade criminoso.

Os acusados foram notificados e ofertaram resposta à acusação às fls. 105/110 e 131. A denúncia foi recebida em 22/06/2022 (fls. 145/146) e os acusados foram citados. Na fase de instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação. Ao final, os acusados foram interrogados.

Em debates, a acusação defendeu procedência da pretensão com condenação dos acusados nos termos da denúncia. A defesa, a seu turno, postulou a absolvição dos acusados por insuficiência de prova – sobretudo em relação à autoria – e, subsidiariamente, postulou o reconhecimento do tráfico privilegiado (fls. 245/257).

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade delitiva veio comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 20/21) e pelo laudo de exame químico-toxicológico às fls. 189/194. A autoria e a destinação da droga ao tráfico foram confirmadas pela prova oral, pelas condições em que foi feita a prisão em flagrante e pela quantidade de droga apreendida.

Segundo consta da denúncia, LUIS GUSTAVO, MATEUS e o adolescente JHONATAN efetuavam a venda de drogas na esquina da Rua César Cossi. Os acusados guardavam e mantinham em depósitos os entorpecentes no terreno baldio (atrás da igreja), oportunidade em que ficavam sentados defronte ao local. Ao se depararem com a presença de um usuário/cliente, os adolescentes se dirigiam até o depósito e efetuavam a venda direta das drogas. No dia dos fatos, foram flagrados vendendo drogas a um terceiro usuário. Os policiais militares vasculharam o terreno baldio, ocasião em que localizaram 01 (uma) sacola plástica contendo 220 ependorfs vazios, 01 (um) pote plástico de arroz onde havia 97 ependorfs contendo Cocaína e 01 porção de Maconha.

Ouvidos em juízo, os policiais Cesar Donizetti Florentino e Paulo Cesar Emiliano confirmaram a dinâmica dos fatos, tal qual descrita na denúncia. Que receberam informações anônimas de que três indivíduos estariam traficando no local apontado, informando inclusive seus nomes e a cor de suas vestimentas. Deslocaram-se até o ponto indicado e constataram que os acusados e o adolescente, trajando as vestes indicadas, realmente estavam nas imediações. Notaram quando um possível usuário chegou numa Mobilete. Houve uma aparente troca de objetos entre LUIZ GUSTAVO e este terceiro, que de imediato deixou o local, sem possibilidade de ser abordado. Também presenciaram os acusados irem ao terreno atrás da igreja e voltaram de lá trazendo algo. Em busca pelo local, lograram apreender a cocaína e a maconha descrita na denúncia. Houve também apreensão de R\$ 93,00 em poder de MATHEUS e de R\$ 70,00 em poder do adolescente.

Interrogados, os acusados sustentaram que estavam num bar nas imediações tomando refrigerante. Negaram qualquer envolvimento com as drogas apreendidas. Esclareceram que não têm desavença pessoal alguma com os policiais que os prenderam.

É de conhecimento deste julgador que os traficantes, na atualidade, tentam não permanecer com a droga consigo. Optam por escondê-la em algum ponto de fácil acesso e, uma vez negociada a venda, vão buscar a droga no local antes escondido. Assim agem com vistas a evitar eventual responsabilização criminal pelo delito de tráfico caso venham a ser revistado por policiais. Trata-se, aliás, de prática rotineira nesta Comarca. A questão também já foi enfrentada no E. TJSP: “Esse modus operandi de esconder as substâncias, em terrenos baldios, buracos em muros, e, aos poucos, ir buscando para a entrega, é muito comum entre os criminosos do tráfico, pois, em caso de flagrante, a posse de poucas substâncias poderia não caracterizar o crime estampado no artigo 33, da Lei 11.343/06, mas o disposto no artigo 28, da referida

Lei, cuja punição é mais branda" (Ap. n. 0000468-76.2016.8.26.0624, rel. Des. Osni Pereira, j. em 26.09.2017).

No mais, é certo também que os policiais presenciaram atitude suspeita dos agentes, em que um usuário, numa mobilete, aparentemente entregou algo e recebeu outra coisa em troca, em típica cena do comércio espúrio. Ressalte-se que as palavras dos policiais são dignas de crédito – assim como de qualquer outra pessoa que compareça em juízo para prestar depoimento – sobretudo diante das declarações de ambos os acusados de que não têm animosidade alguma com estes agentes.

Por certo que a pequena confusão dos policiais em relação à distância do bar até a igreja, quando prestaram depoimento, não abala tampouco nulifica a prova produzida. Sobretudo porque os acusados foram flagrados entregando algo a um terceiro e, na sequência, a polícia logrou apreender a droga no exato local para onde se dirigiram antes de manterem contato e entregarem algo ao suposto usuário.

Enfim. Houve efetiva apreensão de considerável quantidade de droga em poder dos agentes, havendo nos autos provas de que a droga permanecia guardada sob poder deles. O quanto basta para a configuração do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

Comprovadas a autoria e a materialidade, passo à aplicação da pena.

Na primeira fase de aplicação da pena, observo que os acusados são primários e não ostentam maus antecedentes (fls. 56/57 e 63), o que autoriza a fixação da pena-base no mínimo legal de 05 anos de reclusão, mais o pagamento de 500 dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena não incidem agravantes. Apesar de incidir a atenuante relativa à menoridade relativa, a pena-base foi aplicada no mínimo legal e não pode ficar aquém dele.

Já na terceira fase, incide a agravante relacionada ao envolvimento do adolescente na venda de drogas. Por tal motivo, e na forma do art. 40, VI, da Lei 11.343/06, a pena comporta aumento de 1/6, atingindo o patamar de 05 anos e 10 meses de reclusão, mais o pagamento de 583 dias-multa. De outro giro, há que se considerar que os acusados são primários e não ostentam antecedentes, devendo ser reconhecida a figura do tráfico privilegiado. E sendo assim, diminuo a pena em 2/3, passando-a para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, mais o pagamento de 194 dias-multa, pena esta que torno definitiva e que será cumprida em regime inicial aberto, em virtude de recentes decisões dos tribunais superiores no sentido de que o tráfico privilegiado não ostenta natureza hedionda. Atento às condições sociais e econômicas do acusado, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal.

Por fim, DECRETO o perdimento dos valores apreendidos nos autos, vez que não demonstrada sua origem lícita e determino a restituição do telefone celular apreendido, porque não demonstrada sua efetiva utilização para a venda de drogas.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva e o faço para CONDENAR os acusados LUIZ GUSTAVO SANCHES DE SOUZA, qualificado as fls. 11 e MATEUS DONIZETE SANTANA, qualificado as fls.15/17, à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão em regime inicial aberto, mais o pagamento de 194 dias-multa no piso mínimo, dando-os por incursos nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/06. No mais, DECRETO o perdimento dos valores apreendidos e determino a restituição do telefone celular apreendido ao legítimo proprietário.

Por fim, e na forma do art. 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito: prestação pecuniária no valor de 1 salário mínimo e prestação de serviços comunitários pelo mesmo período fixado para cumprimento da pena privativa de liberdade.

Levando em conta a pena aplicada, assim como o reconhecimento de tráfico privilegiado, concedo aos acusados o direito de recorrerem em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor do corréu MATHEUS.

Custas na forma da lei.

P.I.

Vargem Grande do Sul - SP, 29/07/2022.

CHRISTIAN ROBINSON TEIXEIRA

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI nº 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA